

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 202/2531

บริษัทโรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม
จำกัดฯ

โจทก์

บริษัทไทยพาณิชย์ประกันภัย จำกัด

จำเลย

บริษัทไทยพาณิชย์ประกันภัย จำกัด

จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา มีทางชนะคดีได้ โปรดมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน ฯลฯ (อันดับ 215)

คดีของศาลชั้นต้นหมายเลขแดงที่ 13413/2527 นี้ ศาลชั้นต้นพิจารณา
พิพากษารวมกับคดีหมายเลขแดงที่ 13414/2527, 13415/2527 โดยเรียกจำเลยใน
คดีนี้ว่าจำเลยที่ 1

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 4,017,121.24 บาทจำเลยที่ 2
ชำระเงิน 15,095,202.46 บาท จำเลยที่ 3 ชำระเงิน 12,017,121.24 บาทแก่โจทก์
พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 13 เมษายน 2523 เป็นต้น
ไป จนกว่าจำเลยจะชำระเงินให้โจทก์เสร็จ

โจทก์และจำเลยที่ 1 ต่างฎีกา เฉพาะจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 205,202,201)

จำเลยที่ 1 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยธนาคารทำหนังสือสัญญาค้ำประกัน ในวงเงินไม่เกิน 5,824,825.81บาทไว้เป็นประกันต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 170,178)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระแก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลา 8 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้น ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระแก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลา 8 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้น ให้ยกคำร้อง

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-จุนท์ จันทรวงศ์-ธีรศักดิ์ กรรณสูต)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ